

NÍVEL 01 · MÓDULO 01 · DOCUMENTO 01

Mapa Legislativo

Lactário | Nutrição Enteral Hospitalar | Banco de Leite Humano

Sobre este documento

Este mapa reúne a legislação vigente que regula os três serviços — lactário, terapia de nutrição enteral (TNE) e banco de leite humano (BLH). Use como referência rápida para saber qual norma se aplica a cada situação do seu setor.

1. Lactário hospitalar

Norma	Órgão	Tema	O que regula
RDC nº 50/2002	ANVISA	Estrutura física	Requisitos de projeto e ambientes obrigatórios do lactário. Vigente.
RDC nº 216/2004 + RDC 52/2014	ANVISA	Boas práticas (analogica)	Lactário é EXCLUÍDO da RDC 216. A norma é aplicada por analogia para boas práticas gerais. Não é exigência direta.
RDC nº 503/2021	ANVISA	Nutrição enteral	Regula a TNE integralmente — inclui preparo, controle e distribuição em lactário compartilhado com enteral.
CFN nº 600/2018	CFN	Responsabilidade técnica	Define atribuições do nutricionista RT em serviços hospitalares de nutrição.
RDC nº 306/2004	ANVISA	Resíduos	Descarte de alimentos e resíduos do lactário.

■ Importante: a RDC 216/2004 explicitamente exclui lactários, unidades de TNE e BLH do seu âmbito. Seu uso no lactário é analógico — boa prática, não obrigação legal direta.

2. Banco de Leite Humano (BLH)

Norma	Órgão	Tema	O que regula
RDC nº 918/2024	ANVISA	Funcionamento do BLH	NORMA PRINCIPAL VIGENTE — substituiu a RDC 171/2006 em setembro de 2024. Regula estrutura, processos, triagem de doadoras, pasteurização, controle de qualidade e distribuição.
RDC nº 50/2002	ANVISA	Estrutura física	Requisitos de projeto físico do BLH — Anexo I da RDC 918/2024 faz referência direta.
Portaria MS nº 5.349/2024	MS	Financiamento	Incentivo financeiro e critérios de autossuficiência dos BLH no SUS.

Norma	Órgão	Tema	O que regula
Resolução COFEN nº 741/2024	COFEN	Enfermagem no BLH	Competências técnicas da equipe de enfermagem no BLH e PCLH.
RDC nº 306/2004	ANVISA	Resíduos	Descarte de leite humano não conforme — Grupo D.

■ **ATENÇÃO:** A RDC 171/2006 foi revogada pela RDC 918/2024 (publicada em 19/09/2024). Todos os documentos institucionais do BLH devem ser atualizados para citar a RDC 918/2024.

3. Nutrição Enteral Hospitalar (TNE)

Norma / Artigo	Origem	Tema	O que regula
RDC nº 503/2021	ANVISA	TNE — norma principal	Substituiu a RDC 63/2000. Regula requisitos mínimos para TNE em unidades hospitalares e empresas prestadoras. Vigente desde julho de 2021.
Art. 78	RDC 503/2021	Responsabilidade do nutricionista	O nutricionista é responsável pela qualidade da NE que processa, conserva e distribui.
Art. 45	RDC 503/2021	NE não industrializada	NE não industrializada deve ser administrada imediatamente após o preparo.
Art. 102	RDC 503/2021	Compartilhamento com lactário	O lactário pode ser compartilhado com a sala de manipulação de enteral, com condições específicas.
CFN nº 600/2018	CFN	RT do serviço	Define atribuições do nutricionista responsável técnico pela TNE.

4. Legislação de apoio geral

- Lei nº 6.437/1977 — Infrações à legislação sanitária federal e sanções aplicáveis.
- Lei nº 9.782/1999 — Criação da ANVISA e competências de fiscalização.
- Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde) — Base do sistema de vigilância sanitária no Brasil.

5. Onde consultar as normas completas

- ANVISA: anvisa.gov.br/legis — busca por número da RDC
- CFN: cfn.org.br/legislacao
- Diário Oficial da União: [in.gov.br](https://www.in.gov.br)
- Rede BLH-BR (Fiocruz): rblh.fiocruz.br — normas e manuais do BLH

■ Este mapa é uma referência de consulta rápida. Sempre verifique a versão mais atualizada das normas no portal da ANVISA — legislação sanitária pode ser alterada a qualquer momento.